

UNIDAD 5: Derecho laboral

Prof. Verónica Massachiodi

UTN. Frro

Contrato de trabajo

Art. 21 LCT. — Contrato de trabajo.

Habr  contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominaci n, siempre que una persona f sica se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de  sta, durante un per odo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneraci n. Sus cl usulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestaci n, quedan sometidas a las disposiciones de orden p blico, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Relación de trabajo

Art. 22. — Relación de trabajo.

Habrà relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

Elementos exclusivos de la relación laboral

1) Relación de dependencia

- Dependencia jurídica-disciplinaria
- Dependencia económica
- Dependencia técnica.

2) Remuneración



El derecho del trabajo entra en acción para proteger al trabajador compensando su situación de desigualdad



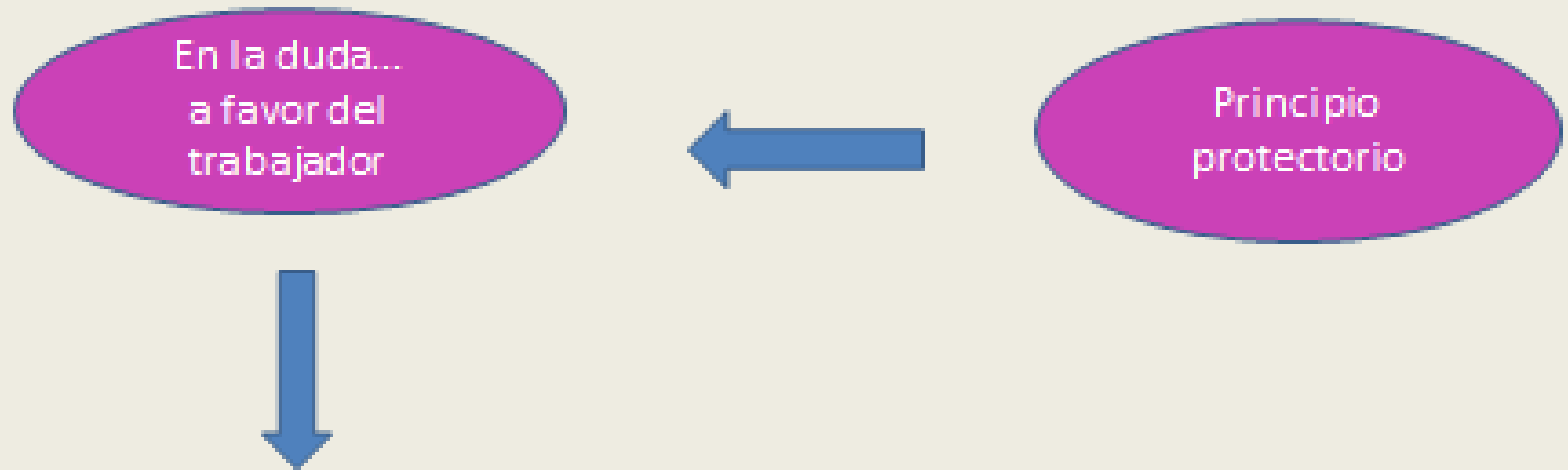
- Obligaciones para el empleador
- Derechos irrenunciables para el trabajador

```
graph TD; A([PRINCIPIO PROTECTORIO]) --> B([IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS]);
```

PRINCIPIO PROTECTORIO

Art 14 bis CN: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas, retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial...”

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS



Presunciones a favor del trabajador:

- Presunción de la existencia del contrato de trabajo
- Presunción de continuidad del contrato de trabajo
- Presunción en caso de silencio del empleador
- Presunción por no exhibir el libro obligatorio

La única verdad es la realidad



Fraude laboral

Principio de la
primacía de la
realidad

Obligaciones que asisten a ambas partes

Art. 62. —Obligación genérica de las partes.

Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad.

Art. 63. —Principio de la buena fe.

Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.



Derechos del empleador

- Facultad de organización
- Facultad de dirección
- Facultad de control
- Facultad disciplinaria
- Facultad de alterar las condiciones del contrato:

¿Hasta dónde se pueden hacer cambios en el contrato de trabajo?



Como consecuencia de ese poder de dirección y organización de que goza el patrón tiene derecho a disponer modificaciones en la forma y modalidad de la prestación del trabajo

- Cambiar las tareas asignadas al trabajador, o cambiarlo de sector.
- Modificar el horario de trabajo.
- Mudar el domicilio de la empresa o cambiar a un empleado de una sucursal a otra (art. 66 LCT).



El empleador tiene límites ...

- Los cambios no pueden ser irrazonables
- No pueden imponer modificaciones esenciales del contrato
- O que le causen perjuicio al trabajador



Deberes del empleador



- Deber de ocupación
- No discriminación al trabajador
- Pagar las cargas sociales
- Otorgar certificado de trabajo
- Deber de seguridad
- Deber de llevar libros
- Deber de formación profesional
- Pago de remuneración

Remuneración

Me tienen que pagar aunque no haya trabajo

Formas de determinar el sueldo

- **Por tiempo trabajado** (hora, día , quincena, mes), que es la forma más común.
- **Por rendimiento en el trabajo**, cuando se calcula en función de las ventas en el caso de trabajadores a comisión, por unidad de obra; porcentaje de las ganancias de cada negocio que se concreta o de las utilidades de la empresa; premios, etc

Formas de pago

- Dinero
- Especie: vivienda, alimento

Derechos del trabajador

Aunque no están regulados expresamente en la LCT surge de la totalidad de la letra y el espíritu de la misma, otras leyes laborales, CCT, estatutos profesionales, etc



PERCEPCIÓN DE LA REMUNERACIÓN
OCUPACIÓN EFECTIVA
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TRABAJO

Deberes del trabajador

Deber de diligencia y colaboración

Deber de fidelidad

Deber de obediencia

Deber de custodia de instrumentos
de trabajo

Deber de no concurrencia

